



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/477/2026, de 25 de mayo, por la que se formula la declaración ambiental estratégica de las Normas Urbanísticas Municipales de Hornillos de Cerrato (Palencia). Expte.: EAE0/2024/002.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones conferidas por el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los planes o programas que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración Local de Castilla y León.

Las Normas Urbanísticas Municipales de Hornillos de Cerrato (Palencia) se sometieron al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria en aplicación de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, artículo 6.1.a) puesto que con su aprobación se establece el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y a iniciativa de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental,

RESUELVO

Formular la declaración ambiental estratégica de las Normas Urbanísticas Municipales de Hornillos de Cerrato (Palencia), promovidas por el Ayuntamiento, que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración ambiental estratégica se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Valladolid, 25 de mayo de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

ANEXO**DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE HORNILLOS DE CERRATO (PALENCIA).****DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES**

Las Normas Urbanísticas Municipales (en adelante, NUM) de Hornillos de Cerrato, que pasarán a sustituir al Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente, surgen de la necesidad de regularizar el reciente desarrollo urbano del municipio, en especial la ordenación de los usos, y encuadrar el futuro, de manera que éste se haga de una forma ordenada, evitando y corrigiendo desajustes en las tramas urbanas, minorando los problemas de borde que puedan surgir, favoreciendo la rehabilitación del patrimonio inmobiliario existente y permitiendo la construcción de nuevas viviendas y naves agropecuarias de acuerdo a las necesidades propias del municipio.

Asimismo, las NUM deben adaptarse a las determinaciones de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de Palencia (DOPPa), de obligado cumplimiento en sus disposiciones de aplicación plena y básica, así como a las condiciones directas establecidas en la legislación urbanística actual, tras las últimas modificaciones en los ámbitos estatal y autonómico.

Las características de Hornillos de Cerrato hacen imprescindible contar con un instrumento de ordenación capaz de reglamentar sobre el Suelo Urbano y el Suelo Rústico, estableciendo las protecciones necesarias en todos los ámbitos, para lo cual ha de contar con unas Normas Urbanísticas Municipales.

La distribución de categorías para el municipio de Hornillos de Cerrato sería la recogida en siguiente tabla:

<i>Clase de suelo</i>	<i>Superficie (m²)</i>	<i>% Superficie municipal</i>
URBANO	108.997	0,31
Consolidado	108.997	0,31
RÚSTICO	35.228.568	99,69
Común	21.385.995	60,52
Asentamiento Tradicional	5.924	0,02
Protección Agropecuaria	2.192.535	6,20
Protección de Infraestructuras	4.318.694	12,22
Protección Cultural	292.336	0,83
Protección Natural	11.066.599	31,32
Cauces y Riberas	171.536	0,49
Vías Pecuarias	735.046	2,08
Cuestas y Montes	10.160.017	28,75
Protección Especial	208.205	0,59
TOTAL	35.337.565	100,00

La regulación de la edificación comprende dos Ordenanzas residenciales (áreas de casco tradicional y áreas de ampliación) y una Ordenanza industrial y agropecuaria, así como sendas Ordenanzas de equipamiento, de espacios libres públicos y de viario público, y una Ordenanza de bodegas tradicionales en Suelo Urbano y Suelo Rústico. El Catálogo Arquitectónico incluye 21 inmuebles y elementos etnográficos del núcleo urbano y su entorno, y el Catálogo Arqueológico comprende ocho yacimientos arqueológicos, que tutelan el patrimonio cultural del municipio.

Respecto a la clasificación del Suelo Rústico, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), se recogen las siguientes categorías:

- Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SR-AT). Limitado a las áreas de bodegas del núcleo de Hornillos de Cerrato, con la finalidad de preservar su fisonomía tradicional y evitar una transformación urbana de las mismas.
- Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR-PA). Se clasifican bajo esta categoría las vegas de los arroyos de las Calzadas y del Castillo, hasta los caminos de concentración próximos. Esta área concentra la mayor parte de las fincas de regadío e integra la zona inundable de los cursos de agua. La protección otorgada a estos terrenos responde a criterios productivos, paisajísticos y de prevención de riesgos naturales (inundabilidad).
- Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR-PI). Se recoge bajo esta categoría el dominio público de las carreteras que atraviesan el término municipal, P-130, PP-1301 y PP-1302, así como las bandas de seguridad de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión que atraviesan el municipio, delimitadas conforme al artículo 18.6 del RUCyL, la servidumbre de paso del gasoducto Lerma–Palencia–Valladolid y el recinto de la estación base de radiocomunicación ubicada en el término. Las bandas de seguridad de las líneas eléctricas y la servidumbre de paso del gasoducto se superponen a las demás categorías de Suelo Rústico en su delimitación y régimen de usos.
- Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-PC). Incluye el ámbito de los ocho yacimientos arqueológicos inventariados fuera del casco urbano en el término municipal de Hornillos de Cerrato, y cuya localización y características se detallan en el Catálogo Arqueológico que se incluyen en las NUM; así como una banda de 50 m en torno al Castillo de Los Enríquez, declarado Bien de Interés Cultural, a la Ermita de Nuestra Señora de Belvis y a los bienes con valor etnográfico situados en Suelo Rústico, de acuerdo a lo previsto en el artículo 84.2.b de las DOPPa. El Suelo Rústico con Protección Cultural se superpone a las demás categorías de Suelo Rústico con Protección en su delimitación y régimen de usos.
- Suelo Rústico con Protección Natural (SR-PN). Se han clasificado bajo esta categoría el dominio público hidráulico y la zona de servidumbre de los cauces naturales, ampliados a las riberas arboladas, así como el monte público contratado «Laderas de Hornillos», todas las cuestas del término municipal, para prevenir riesgos naturales como los deslizamientos, y el trazado de la Cañada Real Burgalesa en Suelo Rústico. También se incluyen las restantes manchas arboladas de frondosas y coníferas en la superficie de los páramos y los restantes terrenos de monte, por su valor ecológico y paisajístico, y el ámbito

en el municipio de las Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) y Corredores Ecológicos catalogados por las DOPPa.

Las Normas Urbanísticas Municipales definen tres subcategorías de Suelo Rústico con Protección Natural, para adaptar el régimen de usos a las especificidades de los valores a proteger y de la normativa sectorial: Cauces y Riberas (dominio público hidráulico y zona de servidumbre de los cauces naturales, riberas arboladas y choperas), Vías Pecuarias (Cañada Real Burgalesa) y Cuestas y Montes (cuestas de los páramos y resto de terrenos forestales, en parte incluidos en ASVE y Corredores Ecológicos).

- Suelo Rústico con Protección Especial (SR-PE). Se incluyen en esta categoría las culminaciones de los páramos de Encinedo y de Hornillos situadas sobre las galerías de las antiguas minas de yeso, para evitar en superficie el riesgo de hundimiento cárstico y en profundidad el riesgo de colapso de las galerías, debido a construcciones, a movimientos de tierra o al trasiego y operación de maquinaria pesada, incluida la agrícola.
- Suelo Rústico Común (SR-C). Constituido por los terrenos no incluidos en las restantes categorías, en particular las superficies de los páramos y los valles ocupados por cultivos herbáceos en secano y pastizales pobres, así como las instalaciones agropecuarias e industriales del entorno del núcleo de población no clasificables como Suelo Urbano. Dentro de esta categoría, se define un área para la implantación preferente de naves agropecuarias, correspondiente a las eras situadas al oeste del casco urbano, con la finalidad de regularizar las construcciones citadas existentes.

El régimen de usos de cada categoría responde en esencia al previsto en el RUCyL, con algunas especificidades que se detallan en la Normativa Urbanística. Reciben un tratamiento especial los cauces superficiales y sus riberas, los acuíferos superficiales y puntos de agua asociados, la protección del arbolado disperso, el área para la implantación preferente de naves agropecuarias delimitada en las eras occidentales del núcleo urbano y la Cañada Real Burgalesa a su paso por el municipio, previéndose un Plan Especial de Protección de este último ámbito.

Asimismo, conforme al texto vigente de la LUCyL, la vivienda unifamiliar aislada en Suelo Rústico no vinculada a la explotación agropecuaria u otro uso autorizable está prohibida, quedando las existentes como disconformes con el planeamiento.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

El estudio ambiental estratégico, elaborado de acuerdo con lo establecido en el documento de alcance, realiza una descripción del medio y de las diferentes acciones propuestas por las Normas Urbanísticas Municipales de Hornillos de Cerrato en tramitación, susceptibles de producir efectos ambientales.

Según la documentación, se plantea un estudio de alternativas de crecimiento para proponer qué suelos podrían formar parte de los procesos urbanizadores y de qué forma podrían integrarse en los mismos:

- Alternativa 0: Es la clasificación que establece el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en vigor, junto con su única modificación, con 100.215 m² de superficie. Actualmente da cabida a 159 viviendas, según estimación propia (125 viviendas según el Censo de Población y Viviendas de 2021), quedando el Suelo Rústico sujeto a las condiciones del artículo 67.3 del RUCyL y del artículo 84.2.b de las DOPPa para municipios sin planeamiento urbanístico.
- Alternativa 1: se plantea la reducción del Suelo Urbano actualmente vigente ajustándolo al delimitado por la Dirección General del Catastro. Es un escenario sin crecimiento y en el que lo que se prima es la consolidación de lo existente y el desarrollo de los espacios vacíos dentro del núcleo tradicional, reclasificando los suelos no desarrollados como Suelo Rústico, adaptando la realidad a la nueva legislación en vigor. La superficie clasificada como Suelo Urbano alcanza 97.877 m², mientras que la de Suelo Rústico con Protección es de 1.332 ha.
- Alternativa 2: se plantea el Suelo Urbano como común a las tres alternativas, apostando por el desarrollo de los vacíos internos y la gestión de los suelos sin edificar. Se clasifican como Suelo Rústico de Entorno Urbano las eras situadas al Oeste del núcleo, el Área Recreativa y las parcelas agrícolas entre el núcleo urbano, el arroyo de las Calzadas y la Cañada Real Burgalesa, para no comprometer su desarrollo futuro o para preservar el paisaje tradicional. Y se clasificaban como Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional la mayor parte de las zonas de bodegas orientales. La superficie clasificada como Suelo Urbano alcanza 106.766 m², mientras que la de Suelo Rústico con Protección es de 1.358 ha.
- Alternativa 3: Está planteada como un escenario de máximo crecimiento y que habilita más superficie para el desarrollo futuro de Hornillos de Cerrato. En esta alternativa clasifica como Suelo Urbanizable residencial la zona Sur del núcleo para dotarla de una trama viaria inexistente y necesaria para el desarrollo como futuro Suelo Urbano. La superficie clasificada como Suelo Urbano alcanza 135.859 m², clasificando casi todo el término municipal como Suelo Rústico Común. La superficie clasificada como Suelo Rústico con Protección se limita a 207 ha.

Se considera la Alternativa 2 como la más viable técnica y socioeconómicamente, y ambientalmente compatible con la conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos del municipio. Se opta por lo tanto por la propuesta planteada en dicha Alternativa 2, descartando el Suelo Rústico de Entorno Urbano para el control de las edificaciones en su ámbito y el Plan Especial propuesto en la zona de eras existente al oeste del casco urbano, actualmente ocupada en su mayoría por naves de uso agropecuario, donde se delimita un área para la implantación preferente de naves agropecuarias. Asimismo, se clasifica una parte de los páramos de Encinedo y Hornillos como Suelo Rústico con Protección Especial, para evitar el colapso de las minas de yeso.

El programa de vigilancia ambiental plantea el seguimiento de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el estudio ambiental estratégico. Dicho programa permitirá evaluar la eficacia de las medidas correctoras propuestas y adoptar otras nuevas si fuese necesario.

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

A. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

- Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 31 de enero de 2024 tiene entrada en el órgano ambiental, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria de las Normas Urbanísticas Municipales de Hornillos de Cerrato (Palencia), acompañada del documento de Avance de las Normas Urbanísticas Municipales y del documento inicial estratégico, para su tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 y siguientes, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

El órgano ambiental sometió el borrador del plan y el documento inicial estratégico a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas. Recibidas las contestaciones, el órgano ambiental elaboró el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, que remitió al Ayuntamiento en fecha de 26 de junio de 2024 en calidad de promotor y órgano sustantivo. El documento de alcance también se puso a disposición del público en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

- Información pública. El Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sometió las Normas Urbanísticas Municipales y su Estudio Ambiental Estratégico al correspondiente trámite de información pública.

El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 128 de 7 de julio de 2025 y n.º 213 de 5 de noviembre de 2025, en el periódico «Diario Palentino» de fechas de 9 de julio y 18 de octubre de 2025, y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Hornillos de Cerrato y en la página web <https://hornillosdecerrato.es/>, durante los periodos de solicitud y emisión de los correspondientes informes sectoriales. Durante estos periodos no se han recibido alegaciones.

- Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, han sido consultadas en relación con el estudio ambiental estratégico las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, habiéndose recibido informe de:
 - La Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un primer informe comprueba que varios puntos del instrumento de planeamiento urbanístico presentado no están alineados con la legislación vigente. Procediendo a emitir informe desfavorable en relación con la adecuación de las presentes NUM a la normativa sectorial de telecomunicaciones.

En un segundo informe, y tras la documentación presentada por el ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, indica que las faltas de alineamiento con la legislación encontradas en el proyecto remitido originalmente han sido subsanadas. Procediendo a emitir informe favorable.

- La Subdelegación del Gobierno en Palencia informa que el ayuntamiento de Hornillos de Cerrato deberá comprobar que el instrumento de planeamiento urbanístico no afecta a la infraestructura energética básica, competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, es decir, la relativa a oleoductos, gasoductos y transporte de energía eléctrica, para lo que se adjunta información con las servidumbres que deberán respetarse en la actuación proyectada.
- La Confederación Hidrográfica del Duero informa que el término municipal de Hornillos de Cerrato se encuentra surcado por el arroyo de las Calzadas, cauce que discurre por las inmediaciones del núcleo de población. Advirtiéndole que para la realización de cualquier obra que pueda afectar a un cauce público o que esté situada dentro de la zona de policía, se deberá solicitar autorización administrativa previa al Organismo de cuenca.

Respecto a la afección la calidad de las aguas por vertidos de aguas o productos residuales, se informa que el ayuntamiento de Hornillos de Cerrato vierte sus aguas residuales a cauce público, sin depurar ni realizar ningún tipo de pretratamiento, por lo que no se considera adecuado.

En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, el Organismo de cuenca indica que en el caso de que el Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

Por último, informa que el planeamiento propuesto no produce afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca.

- El Servicio de Ordenación y Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural informa de que la documentación presentada es correcta ya que incluye los bienes del Patrimonio Cultural del municipio, tanto patrimonio arquitectónico, como etnográfico, así como los yacimientos arqueológicos. Advirtiéndole que estas Normas Urbanísticas deberán informadas preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia.
- Consta en el expediente la Notificación de acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia en el que se acuerda informar favorablemente dado que no existe ninguna afección sobre el Patrimonio Cultural.
- El Servicio de Planificación, Programación y Estudios de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras indica que el estudio ambiental estratégico menciona las zonas de dominio público, servidumbre y afección y las líneas límites de edificación respecto a la carretera P-130, ateniéndose a los artículos 23 a 26 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, con lo que esta administración está de acuerdo. No realizando ninguna observación con respecto a los posibles efectos ambientales.
- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan

sustancias peligrosas. En cuanto al primero, en el informe se indica que la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es bajo. Respecto a los incendios forestales, se indica que presenta un índice de riesgo local y un índice de peligrosidad bajos. El riesgo derivado del transporte por carretera y por ferrocarril de sustancias peligrosas no ha sido delimitado. Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

- El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, con planes de especies protegidas, con espacios protegidos Red Natura 2000, con zonas húmedas catalogadas, con árboles notables, con montes de utilidad pública, con montes protectores, con zonas naturales de esparcimiento, con otras figuras de protección, con propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, con propuestas de microrreservas de flora ni con otros valores naturales destacados. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

Respecto a los a los espacios protegidos Red Natura 2000, el ámbito de aplicación de las NUM de Hornillos de Cerrato no presenta coincidencia territorial con ninguno. Por lo que no se espera afección.

El ámbito de aplicación de las NUM engloba terrenos con la consideración de monte según la definición establecida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León. El estudio ambiental estratégico identifica cartográficamente aquellos terrenos con la condición jurídica de monte, diferenciando entre los que se encuentran arbolados y no arbolados.

Respecto a las vías pecuarias, el ámbito territorial de las NUM presenta coincidencia con la «Cañada Real Burgalesa». Recordando que se evitará cualquier afección sobre las vías pecuarias o a los terrenos integrados en las mismas.

En cuanto a flora protegida, en el ámbito del proyecto se ha constatado la presencia de una serie de taxones incluidos en el anexo III del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora. Las NUM incluyen en el Suelo Rústico de Protección Natural a la mayor parte de los pastizales y todos los quejigales-encinares y cuevas del término municipal, siendo suficiente para la preservación de estos taxones.

En el ámbito de emplazamiento del proyecto se identifican los siguientes hábitats de interés comunitario (HIC) incluidos en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: (HIC 1520*) «Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)», (HIC 4090) «Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga», (HIC 6170) «Prados alpinos y subalpinos calcáreos», (HIC 6220*) «Zonas subestépicas de

gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea», (HIC 6420) «Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion» e (HIC 9240) «Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis». En el estudio ambiental estratégico los hábitats de interés comunitario mencionados son clasificados como Suelo Rustico con Protección Natural, en alguna de sus subcategorías, en coherencia con lo dispuesto por la legislación sectorial de patrimonio natural. Con la aplicación de esta protección se prevé que los hábitats mencionados no sufran una afección considerable, beneficiando su conservación.

En relación con la fauna protegida, en el ámbito del proyecto se localizan diversas especies de fauna protegida ubicada fuera de figuras de protección con normativa específica para esas especies. Destacan algunas especies incluidas los Anexos II, IV y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) y en el catálogo español de especies amenazadas (CEEa). Sería aconsejable que las NUM recogieran medidas basadas en los «Criterios técnicos para la tramitación de la instalación de líneas eléctricas de alta tensión para evacuación de instalaciones de producción de energía renovable», como puede ser la realización de las líneas eléctricas soterradas aprovechando la red de caminos existentes. En cuanto a las aves esteparias, las NUM garantizan la preservación de las áreas donde se ubican estas.

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el territorio correspondiente al ámbito de aplicación de las NUM entre dos unidades paisajísticas: «Páramo del Cerrato al Sur del Río Arlanzón» y «Vega del Pisuerga entre Venta de Baños y Torquemada». Las NUM identifican y regularán el desarrollo urbanístico, incorporando la categoría de suelo rústico de entorno urbano para no comprometer su eventual desarrollo y preservar el paisaje tradicional, fomentando la transición armónica entre los medios urbano y rural.

- El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital Palencia realiza una serie de consideraciones en referencia al dominio público, zona de servidumbre, línea límite de edificación, tendidos aéreos, obras subterráneas, zonas de aparcamiento, entre otras. Informando favorablemente la aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Municipales de Hornillos de Cerrato (Palencia).
- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia informa favorablemente al contenido de la Memoria Vinculante, tanto respecto a la actividad industrial, pues ésta se encuentra liberalizada y sujeta a la obtención de licencia municipal, como respecto al ámbito minero, siempre y cuando se atienda a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 22/73, de 21 de julio, de Minas.

Con respecto al propósito del Ayuntamiento del uso de las antiguas minas de yeso para fines turísticos, se informa que ésta se encuentra sujeta a la aprobación por parte de la Autoridad Minera.

- La Diputación Provincial de Palencia emite informe favorable en lo referente a los aspectos vinculantes que afectan a sus competencias, realizando una serie de consideraciones de carácter orientativo relativas a la aprobación de las presentes Normas Urbanísticas Municipales.
- Recepción del expediente. Con fecha 26 de febrero de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, procedente del Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, el expediente de evaluación ambiental estratégica ordinaria para proceder a la formulación de la declaración ambiental estratégica.

Analizada la documentación, para poder efectuar el análisis técnico del expediente establecido en el artículo 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se determinó que no está completa, y se requirió al ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, a fecha de 7 de abril de 2026, la subsanación de las deficiencias encontradas en el expediente.

Se completa el expediente con el envío de estas subsanaciones por parte del Ayuntamiento en 8 de abril de 2026.

B. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE.

Una vez analizado técnicamente el expediente de evaluación ambiental estratégica ordinaria de las Normas Urbanísticas Municipales de Hornillos de Cerrato (Palencia), se considera que dichas normas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente.

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo de las Normas Urbanísticas Municipales de Hornillos de Cerrato (Palencia), siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración.

1. *Determinaciones.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que quedan sujetas las Normas Urbanísticas Municipales Hornillos de Cerrato (Palencia), son las siguientes, además de aquellas contempladas en el apartado 6 «Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos ambientales previsibles» del estudio ambiental estratégico, en lo que no contradigan a las presentes:

- a) Documento evaluado. La presente declaración ambiental estratégica corresponde a las Normas Urbanísticas Municipales de Hornillos de Cerrato y su estudio ambiental estratégico de enero de 2026, promovidos por Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato.

La evaluación ambiental estratégica no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se puedan derivar de estas normas urbanísticas, tal y como establece el artículo 13.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

- b) Protección natural y Biodiversidad. El informe emitido al respecto por el Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, concluye que las actuaciones

proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000, siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas en la presente declaración ambiental estratégica. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Se considera que las actuaciones del proyecto no supondrán afecciones significativas a terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, a vías pecuarias, a flora protegida, a hábitats de interés comunitario fuera de Red Natura, a fauna objeto de protección, y al paisaje, siempre y cuando se apliquen las condiciones incluidas en esta declaración ambiental estratégica.

Las nuevas normas deberán añadir en el procedimiento de autorización de uso excepcional en suelo rústico la necesidad de evaluar la incidencia de los posibles proyectos que pudieran autorizarse sobre flora protegida, hábitats de interés comunitario y terrenos con la condición jurídica de monte, así como las cautelas necesarias para su conservación. En todos los casos prevalecerá el estado real y potencial de la zona sobre la delimitación señalada en los planos de las NUM.

Las nuevas instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y las viviendas vinculadas a estas, así como las nuevas urbanizaciones y edificaciones para uso residencial, comercial, industrial o de servicios resultantes de la ejecución de planes de ordenación urbanística que afecten a zonas de monte o de influencia forestal y que no tengan continuidad inmediata con la trama urbana y resulten colindantes con el monte o zonas de influencia forestal, deberán, a fin de disminuir o romper la continuidad de los combustibles forestales, asegurar la existencia de una faja perimetral de protección de al menos 30 m de ancho dentro de la misma propiedad, alrededor de la urbanización, edificación o instalación, medida desde el límite exterior de la edificación o instalación destinada a las personas, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada. Siempre que sea posible, la anchura de esta faja deberá ser de, al menos, ocho veces la altura de la vegetación dominante.

Las futuras actuaciones que se deban llevar a cabo no determinarán en ningún momento la eliminación de arbolado. No obstante, si excepcionalmente fuese preciso cortar algún árbol, el promotor deberá justificar la no existencia de otras alternativas y solicitar la corta al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, conforme a lo recogido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. Exigiéndose la obtención previa de la correspondiente autorización.

Las nuevas líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos que se instalen en el municipio o las ampliaciones o modificación de las líneas eléctricas ya existentes, deberán instalarse, cumpliendo lo establecido en la normativa vigente sobre protección de la avifauna, elementos contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En las líneas existentes se adoptarán medidas de protección contra la electrocución y en la medida de lo posible de protección contra la colisión.

Los organismos, entidades locales, entidades concesionarias y particulares deberán tomar medidas de seguridad oportunas con respecto a la limpieza de cunetas y zonas de servidumbre de caminos, carreteras y vías férreas que transcurren en las zonas incluidas en el ámbito de aplicación de la orden anual que regula el uso del fuego, así como evitar la acumulación de residuos, matorral leñoso y vegetación seca alrededor de edificaciones, emplazadas en los montes o cascos urbanos, bien sean de su propiedad o dependencia y de las franjas de terreno ocupadas por las líneas eléctricas.

Es necesario que las NUM atiendan a lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley 4/2015 de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, incluyéndose tanto el radio de exclusión como la superficie de la parcela mínima de construcción en suelo rústico.

- c) Protección de las vías pecuarias. Dado que la vía pecuaria «Cañada Real Burgalesa» coincide con zona urbana, al objeto de garantizar la compatibilidad entre su conservación, sus usos legales y su integración en la trama urbana, se atenderá a lo indicado en el artículo 21.3 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.

En ningún caso las vías pecuarias podrán ser modificadas, ni en su trazado ni en sus características o dimensiones. En todo momento deberá mantenerse la anchura de estas vías pecuarias, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación. En ningún momento se podrá interrumpir el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles o complementarios de estas vías pecuarias. Únicamente en aquellos casos en los que, por motivos de seguridad, fuera conveniente cortar el tránsito, lo será por el mínimo tiempo indispensable y con la debida señalización.

- d) Patrimonio histórico y cultural. Si en el procedimiento de tramitación del Proyecto Regional se produjese cualquier hallazgo de índole arqueológica, existe la obligación de notificar el hallazgo a la administración competente, a tenor de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en relación con los artículos 121 y 126 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.

- e) Riesgos. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes o el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación de la modificación puntual pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- f) Afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección. De acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Española y los artículos 2 y 4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, todo suelo perteneciente a dominio público hidráulico es inalienable, imprescriptible, e inembargable y como tal, debe quedar al margen de todo proceso de urbanización.

Para la realización de cualquier obra que pueda afectar a un cauce o esté situada dentro de su zona de policía, se deberá solicitar autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.

Cualquier actuación dentro de la zona inundable establecida por el Organismo de cuenca deberá respetar los criterios que establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico o normativa de aplicación, y más concretamente al artículo 14 bis de limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable. Por ello, cualquier desarrollo urbanístico dentro del área inundable deberá realizarse acorde a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, tal y como queda reflejado en el artículo 47 de la normativa. Estas limitaciones también han de aplicarse en los cambios de uso que incrementen la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes, autorizaciones de determinadas actividades, etc. Siendo todo ello extensible al resto de los cauces existentes en el término municipal.

- g) Redes de saneamiento y evacuación de aguas residuales y aguas pluviales. Se deberán adaptar/construir unas instalaciones de depuración adecuadas para la localidad de Hornillos de Cerrato, dotadas de un tratamiento adecuado para las aguas residuales procedentes de la población actual y el crecimiento horizonte previsto en el presente planeamiento, de forma que se cumpla con la legislación de vertidos y de calidad de aguas, así como el condicionado de la Autorización de Vertido.

En este sentido, Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato deberá presentar en el Organismo de cuenca, el proyecto de ejecución de las nuevas infraestructuras de depuración junto con la Declaración General de Vertido, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos de solicitud de autorización y de declaración de vertido.

- h) Disponibilidad de recursos hídricos. En el caso de que el Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

2. Programa de Vigilancia Ambiental.– Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio ambiental estratégico, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración ambiental estratégica.

3. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.– Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que adopte o apruebe el plan a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte o apruebe el plan, la documentación establecida en el citado artículo 26.

4. Vigencia de la declaración ambiental estratégica.– Esta declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de dos años, a cuyo efecto el

promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de adopción o aprobación del plan o programa. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

5. *Modificaciones.*— De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, las condiciones recogidas en esta declaración ambiental estratégica podrán modificarse cuando concurren circunstancias que determinen la incorrección de la misma, incluidas las que puedan surgir durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en su caso, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.